

국립소록도병원 성희롱·성폭력 및 스토킹 예방 규정

제정 2007. 05. 07. 예규 제168호
일부개정 2010. 02. 08. 예규 제202호
일부개정 2017. 06. 08. 예규 제293호
일부개정 2018. 08. 07. 예규 제324호
전부개정 2020. 05. 19. 예규 제353호
일부개정 2020. 12. 29. 예규 제372호
전부개정 2022. 11. 28. 예규 제394호
일부개정 2024. 12. 30. 예규 제410호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「양성평등기본법」 제31조, 같은 법 시행령 제19조 및 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조, 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조, 「보건복지부 및 그 소속기관의 성희롱·성폭력·스토킹 예방지침」에 따라 국립소록도병원의 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해의 예방과 처리를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2024. 12. 30.>

제2조(적용범위) ① 이 규정은 국립소록도병원의 직원(공무원 및 고용 관계에 있는 모든 자를 포함한다. 이하 같다)에게 적용되며, 국립소록도병원의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무 관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해를 포함한다. <개정 2024. 12. 30. .>

② 이 규정의 피해자 보호는 피해자뿐만 아니라 신청인, 조력자, 대리인에게도 적용된다. <개정 2024. 12. 30.>

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “성희롱“이란 「양성평등기본법」 제3조제2호의 규정에 따른 성희롱을 의미하는 것으로, 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국립소록도병원의 직원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.

가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위

나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위

2. “성폭력“이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
3. “스토킹“이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹범죄를 말한다. <신설 2024. 12. 30.>
4. “피해자“란 피해자 및 피해를 입었다고 주장하는 자를 말한다. <개정 2024. 12. 30.>
5. “피해자 등“이란 피해자, 신청인, 조력자 및 대리인을 말한다. <개정 2024. 12. 30.>
6. “신청인“이란 고충상담창구에 성희롱·성폭력·스토킹 고충의 조사 및 구제조치를 신청한 사람을 말한다. <개정 2024. 12. 30.>
7. “피신청인“이란 고충상담창구에 접수된 사건의 성희롱·성폭력·스토킹 행위자로 지목된 사람을 말한다. <개정 2024. 12. 30.>
8. “참고인“이란 사건의 사실관계 및 상황에 대한 직·간접적 경험, 피해자나 피신청인에 관한 정보 및 관련 증거 등을 보유하고 있어 당해 사건의 조사 대상이 되는 사람을 말한다. <개정 2024. 12. 30.>
9. “2차 피해“란 피해자 등이 이 규정 제15조제2항에 해당하는 불리한 처우를 받거나 성희롱·성폭력·스토킹 사건에 대한 소문 유포, 피해자 등에 대한 배척, 피신청인에 대한 옹호, 성희롱·성폭력·스토킹 사건의 축소·은폐 등으로 피해를 입는 것을 말한다. <개정 2024. 12. 30.>

제2장 병원장·상급자·구성원의 책무 및 예방교육 실시 등

제4조(병원장의 책무) ① 국립소록도병원장(이하 “병원장“이라 한다)은 성희롱·성폭력·스토킹 방지 및 2차피해 예방을 위한 다음 각 호의 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력·스토킹 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

1. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방교육의 실시 <개정 2024. 12. 30.>
2. 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구의 설치·운영(2차 피해 포함) <개정 2024. 12. 30.>
3. 성희롱·성폭력·스토킹 고충처리절차 및 매뉴얼 마련(2차 피해 포함) <개정 2024. 12. 30.>
4. 성희롱·성폭력·스토킹 피해자의 보호 및 2차 피해 예방 <개정 2024. 12. 30.>
5. 성희롱·성폭력·스토킹 근절의지 및 행위자 무관용의 원칙 천명 <개정 2024. 12. 30.>
6. 소속 구성원에 대한 성희롱·성폭력·스토킹 예방 홍보 <개정 2024. 12. 30.>
7. 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육 참석 및 관련 예산 확보 <개정 2024. 12. 30.>
8. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 실태 및 그 밖에 성평등한 조직문화의 정착을 위한 제반 노력 <개정 2024. 12. 30.>
9. 2차 피해 재발방지 대책 수립

② 병원장은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위하여 매년 성희롱·성폭력·스토킹 및

2차 피해 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

제5조(상급기관으로의 조사 이관) ① 성희롱·성폭력·스토킹 행위자가 병원장인 경우에는 이 규정에도 불구하고 지체없이 보건복지부로 성희롱·성폭력·스토킹 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 보건복지부의 지휘·감독을 받도록 한다. <개정 2024. 12. 30.>

② 제1항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 당사자에게 그 사실을 알려주어야 하고 병원에서는 피해자 보호조치를 취해야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

제6조(상급자의 책무) ① 피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자(이하 “상급자”라 한다)는 성희롱·성폭력·스토킹 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 고충처리절차를 충실하게 안내하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

② 상급자는 피해자에게 2차 피해가 발생하지 않도록 고충처리가 종료될 때까지 피해자 보호를 위하여 노력하여야 한다.

③ 상급자는 기관의 2차 피해 고충처리절차 및 피해자 보호를 위한 예방교육 등 다음 각 호의 조치에 적극 협조한다.

1. 고충처리과정에서의 피해자 보호 조치
2. 구성원들이 피해자에게 2차 피해를 주는 행위 예방을 위한 조치
3. 피해자의 고충 경청 및 해소 조치

④ 상급자는 고충처리 종료 후 피해자에게 2차 피해가 없는지 관찰하고 구성원들에 의한 2차 피해 행위가 발생하지 않도록 2차 피해 예방을 위한 노력을 하여야 한다.

제7조(구성원의 책무) 국립소록도병원의 구성원(행위자 포함)은 직장 내 성희롱·성폭력·스토킹 사건과 관련하여 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다. <개정 2024. 12. 30.>

1. 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위
2. 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 성희롱·성폭력·스토킹 행위자와의 합의를 중용 내지 강요하는 행위 <개정 2024. 12. 30.>
3. 피해자의 고충과 관련하여 그 고충의 내용이나 피해자의 인적정보 및 평판에 관한 내용을 타인에게 전달하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)
4. 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위
5. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력·스토킹 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위 <개정 2024. 12. 30.>
6. 정당한 이유없이 피해자에게 피해 사실 언급 및 피해 사실을 확인하려는 행위
7. 피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위
8. 그 밖에 이에 준하는 행위

제8조(예방교육) ① 병원장은 매년 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

② 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버교육 등의 방법으로 매년 각 1시간 이상 실시하되 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

1. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 관련 법령 및 지침 <개정 2024. 12. 30.>
2. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 발생 시의 처리절차 및 조치기준 <개정 2024. 12. 30.>
3. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해자에 대한 고충상담, 구제절차 및 보호조치 <개정 2024. 12. 30.>
4. 성희롱·성폭력·스토킹을 한 자 및 2차 행위자에 대한 징계 등 제재조치 <개정 2024. 12. 30.>
5. 민원인, 고객 등에 의한 성희롱·성폭력·스토킹 예방과 발생 시 대처방안 <신설 2024. 12. 30.>
6. 그 밖에 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방에 관한 사항 등 <개정 2024. 12. 30.>

③ 신규임용된 사람에 대해서는 임용된 날로부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다. <신설 2024. 12. 30.>

④ 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육 효과 제고를 위하여 관리자 대상 별도 교육을 실시하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

제3장 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담 및 사건 처리 등 <개정 2024. 12. 30.>

제9조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력·스토킹 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 성희롱·성폭력·스토킹 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다)는 기획운영과 내의 인사·복무 담당부서에 두고, 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다. <개정 2024. 12. 30.>

② 고충상담창구의 업무를 원활하게 처리하기 위하여 2명 이상으로 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 지정하되, 남성 및 여성 직원이 반드시 각 1명 이상 포함되도록 한다. <개정 2024. 12. 30.>

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 고충(2차 피해 포함)에 대한 상담 <개정 2024. 12. 30.>
2. 성희롱·성폭력·스토킹 사건(2차 피해 포함)에 대한 고충의 접수·조사 및 처리 <개정 2024. 12. 30. .>
3. 성희롱·성폭력·스토킹 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정 <개정 2024. 12. 30.>

4. 성희롱·성폭력·스토킹 재발 방지 대책의 수립과 이행 감독 <개정 2024. 12. 30.>
5. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련 <개정 2024. 12. 30.>
6. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해예방을 위한 교육·홍보 등 그 밖의 성희롱·성폭력·스토킹 예방 업무 <개정 2024. 12. 30.>
- ④ 고충상담창구 내에 별지 제1호 및 제2호서식의 「고충 상담일지」와 「고충접수 및 처리대장」, 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

제9조의2(사이버신고센터) 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 피해 신고의 편의를 위하여 기관 내에 사이버신고센터를 설치·운영한다. <개정 2024. 12. 30.>

제10조(고충처리 업무의 지원) ① 병원장은 고충상담원이 공정하게 업무를 처리할 수 있도록 독립적인 지위를 보장하여야 한다.

② 병원장은 고충상담원의 원활한 업무수행을 위하여 외부 전문기관 교육수강 등 성희롱·성폭력·스토킹 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 적극 지원하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

③ 병원장은 고충상담창구의 업무를 지원하기 위하여 외부 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다.

④ 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 제9조에 따른 고충상담창구와 제9조의2에 따른 사이버신고센터의 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다. <개정 2024. 12. 30.>

⑤ 신규로 임명된 고충상담원은 임명된 날부터 3개월 이내에 성희롱 상담 및 고충처리 관련 전문교육을 이수하여야 한다. 다만, 불가피한 상황이 발생한 경우 6개월 이내에 이수할 수 있다.

제11조(고충상담) ① 성희롱·성폭력·스토킹과 관련하여 상담을 원하는 소속구성원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다. <개정 2024. 12. 30.>

② 고충상담원은 상담의 신청을 받은 경우에 지체없이 상담에 응하여야 하며, 피해자에게 2차 피해를 포함한 고충처리절차를 구체적으로 설명하여 피해자가 기관 내 고충처리절차를 충분히 이해하고 활용할 수 있도록 지원하여야 한다.

③ 고충상담원은 상담을 진행하여 스톱킹 피해 및 위협의 정황을 파악하고 피해자의 명시적인 의사에 반하지 않는 한 병원장(인사·복무 등에 관한 권한을 병원장으로부터 위임받은 자를 포함한다)에게 보고하여 제15조의 보호조치가 이루어지도록 해야 한다. <신설 2024. 12. 30.>

제12조(통보 및 신고의무) ① 병원장은 병원에서 성희롱·성폭력·스토킹 사건이 발생

한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보한다. <개정 2024. 12. 30.>

② 병원장 및 고충상담원(이하 ‘종사자’ 라 한다)은 병원 내에서 위계 또는 위력 등에 의한 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고해야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

③ 제2항의 종사자는 병원 내에서 스토킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다. <신설 2024. 12. 30.>

제13조(고충접수 및 조사) ① 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 고충에 대한 조사를 원하는 피해자(피해자의 대리인을 포함한다)는 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 별지 제3호서식의 「조사신청서」를 제출하여야 하며, 고충상담원은 지체없이 조사에 착수하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

② 고충상담원은 제1항에 따른 신청서를 접수한 날로부터 20일 이내에 조사를 완료하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위 안에서 조사기간을 연장할 수 있다.

③ 조사과정 중에 2차 피해를 접수한 경우 성희롱·성폭력·스토킹과 2차 피해 조사를 병합하여 실시할 수 있다. <신설 2024. 12. 30.>

④ 피해자가 접수한 2차 피해가 조사과정 중인 성희롱·성폭력·스토킹의 당사자가 아닌 제3자에 의하여 발생한 경우 2차 피해 조사를 별도로 실시할 수 있다. <신설 2024. 12. 30.>

⑤ 고충상담원은 신청인, 피신청인, 참고인 등에 대한 질문과 답변 요구, 자료제출 요구, 방문 조사 등의 방법으로 성희롱·성폭력·스토킹 고충사건을 조사할 수 있고, 피신청인을 비롯한 참고인은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. 이 경우 신청인, 피신청인, 참고인 등은 별지 제4호서식의 「비밀보호서약서」를 작성하여야 하며, 고충상담원은 이를 성희롱·성폭력·스토킹 고충사건의 조사기록에 첨부한다. <개정 2024. 12. 30.>

⑥ 고충상담원 또는 사건 조사자는 제2항에 따른 조사과정에서 피해자 등의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지 아니하도록 하여야 하며, 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다. <개정 2024. 12. 30.>

1. 피해자를 비난하거나 위축시키는 등의 행위
2. 정당한 이유없이 피해자의 책임을 언급하는 등의 행위
3. 정당한 이유없이 피해자의 고충 접수의 의도를 의심하는 행위
4. 정당한 이유없이 피해자의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위
5. 정당한 이유없이 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위
6. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력·스토킹 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위 <개

정 2024. 12. 30.>

7. 피해자의 의사에 반하여 성희롱·성폭력·스토킹 행위자를 동석시키는 행위 <개정 2024. 12. 30.>

8. 목격자 회유 및 피해자 입장에서 진술을 방해하는 행위

9. 정당한 이유없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위

10. 그 밖에 이에 준하는 행위

⑦ 공정하고 전문적인 조사를 위하여 조사과정에 외부 전문가를 참여시키거나 외부 전문가의 자문을 얻을 수 있다. 특히 제15조 제2항의 제1호 내지 제3호에 해당하는 내용을 조사할 경우 반드시 외부 전문가를 참여시켜야 한다. <개정 2024. 12. 30. .>

⑧ 조사과정에서 고충상담원은 사안과 관계된 부서에 협조를 요청할 수 있으며 해당 부서는 이에 적극적으로 응하여야 한다. <개정 2024. 12. 30. .>

⑨ 피해자가 조사받을 경우 피해자(대리인을 포함한다)가 신청하면 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우를 제외하고 신뢰관계인이 동석할 수 있도록 한다. <개정 2024. 12. 30.>

⑧ 삭 제 <2024. 12. 30.>

⑩ 성희롱·성폭력·스토킹사건 조사 진행상황을 피해자에게 서면, 온라인, 전화 등 방법을 통해 알려주어야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

제14조(조사의 중지) 제13조의 규정에 따라 조사가 진행 중인 사안에 대해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 조사를 중지할 수 있다.

1. 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리 중인 경우

2. 피해자가 조사 신청을 취소하거나 명시적으로 조사에 반대하는 경우

3. 삭 제 <2024. 12. 30.>

4. 피해자가 피신청인과 조정·중재 등 합의에 의한 해결을 원하는 경우

제15조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① 병원장(인사·복무 등에 관한 권한을 병원장으로부터 위임받은 자를 포함한다, 이하 이 조에서 같다)은 조사기간 동안 피해자 등을 보호하기 위하여 필요한 경우 피해자 등의 의사를 고려하여 행위자와의 업무·공간 분리, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

② 병원장은 피해자, 신청인, 조력자, 대리인에 대하여 고충의 상담, 조사신청, 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

1. 파면, 해임, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치

2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치

3. 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치 <개정 2024. 12. 30..>

4. 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급

5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원

- 의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급자격의 취소
6. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위
 7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
 8. 그 밖에 피해자 및 조사 등에 협력하는 자의 의사에 반하는 **불리한 처우** <개정 2024. 12. 30.>
- ③ 병원장, 고충상담원 등 **성희롱·성폭력·스토킹** 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. <개정 2024. 12. 30.>
- ④ 병원장은 조사 결과 직장 내 **성희롱·성폭력·스토킹** 발생 사실이 확인된 때에는 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 근무장소의 변경, 배치전환, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

- 제16조(조사결과 등의 보고 등)** ① 고충상담원은 **성희롱·성폭력·스토킹** 및 2차 피해 사안에 대한 조사를 종료하면 별지 제5호서식의 「**고충사건 조사결과 보고서**」를 작성하여 병원장에게 보고하고, **성희롱·성폭력·스토킹** 고충사건의 조사기록에 첨부하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>
- ② 병원장은 **성희롱·성폭력·스토킹** 고충 사건의 공정한 처리를 위하여 제17조에 따른 **성희롱·성폭력·스토킹** 고충심의위원회에 상정하여 처리하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>
- ③ 고충상담원은 **피해자에게 조사 진행사항 및 위원회 상정 여부 등을 알려주어야 한다.** <개정 2024. 12. 30.>

제4장 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회의 설치 및 운영 <개정 2024. 12. 30.>

- 제17조(위원회의 설치 및 구성)** ① 병원장은 **성희롱·성폭력·스토킹** 고충사건을 심의하기 위하여 **성희롱·성폭력·스토킹** 고충심의위원회(이하 “위원회“라 한다)를 설치한다. <개정 2024. 12. 30. .>
- ② 위원회는 위원장을 포함하여 **7명** 이하의 위원으로 구성한다. <개정 2024. 12. 30. .>
- ③ 위원장은 직제상 병원장 다음 차순위자로 한다.
- ④ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.
- ⑤ 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 위원으로 지명 또는 위촉하여야 하며, 이때 특정성별이 전체 위원의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 한다. <개정 2024. 12. 30.>
1. 인사·감사담당 부서장

2. 외부 성희롱·성폭력·스토킹 방지 관련 전문가 **2명** <개정 2024. 12. 30.>
3. 위원장이 **성희롱·성폭력·스토킹** 사건의 공정한 처리에 적합할 것으로 판단하여 지명하는 자 <개정 2024. 12. 30.>
- ⑥ 위원의 임기는 다음 각 호와 같다.
 1. 제17조제5항제1호: 그 직에 재임하는 기간
 2. 제17조제5항제2호 및 제3호: 위촉·지명 시로부터 2년으로 하되 연임이 가능하며, 전임위원의 사임, 해촉 등에 따라 위촉된 후임위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.
- ⑦ 위원장은 위원회 개최 등 위원회의 사무를 처리하기 위하여 고충상담원 중 1명을 간사로 지명한다.

제18조(위원의 해촉) 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 그 의사에 반하여 해촉되지 아니한다.

1. 심신장애 등으로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

제19조(위원회의 운영) ① 위원회의 회의는 필요에 따라 위원장이 소집하거나 위원장을 제외한 재적위원의 과반수 이상이 요청한 경우 개최한다.

② 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의·의결한다.

1. **성희롱·성폭력·스토킹**의 판단(2차 피해 포함) <개정 2024. 12. 30.>
2. 피해자 등에 대한 보호조치
3. 2차 피해 방지를 위한 조치
4. 그 밖에 **성희롱·성폭력·스토킹**의 재발 방지에 관한 사항 <개정 2024. 12. 30.>
- ③ 위원회는 당사자가 원하는 경우 회의에 출석하여 사건에 관한 의견을 진술할 기회를 주어야 한다. 그 외에 위원회는 필요 시 대리인 및 참고인 등 관련자를 출석시켜 의견을 들을 수 있다.
- ④ 위원회 의결은 재적위원 과반수 찬성으로 한다.
- ⑤ 위원장 및 위원은 별지 제6호서식의 「비밀보호서약서」를 작성하여야 한다.
- ⑥ **회의는 비공개로 원칙으로 한다.** <신설 2024. 12. 30.>
- ⑦ 위원회는 심의결과를 병원장에게 보고하여야 한다.

제20조(위원의 회피) 위원은 다음 각 호의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 회피하여야 한다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 사건의 행위자로 지목된 경우

2. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 사건의 피해자인 경우
3. 위원이 피해자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우
4. 위원이 행위자로 지목된 자와 친족관계에 있거나 피해자와 친족관계가 있는 경우
5. 그 밖에 위원이 해당사건과 직·간접적으로 관련이 있는 경우

제21조(위원에 대한 제척 및 기피신청) ① 사건의 당사자 또는 사건과 특수관계를 가진 자는 위원회의 심의·의결에서 제척된다. <신설 2024. 12. 30.>

② 피해자나 신청인 및 피신청인은 전조 각 호의 사유에 해당하는 경우 및 그 밖의 공정을 기대하기 어려운 상당한 이유가 있는 경우에는 해당 위원에 대하여 기피를 신청할 수 있다. <개정 2024. 12. 30.>

③ 위원장은 제1항의 기피신청에 대한 가부를 결정하여야 한다. 다만, 위원장이 기피 대상이 되는 등의 사유로 결정할 수 없는 경우에는 위원장의 직무대행자가 결정한다. <개정 2024. 12. 30.>

[제목개정 2024. 12. 30.]

제22조(결과의 통보) ① 병원장은 신청인과 피신청인에게 위원회의 심의결과를 별지 제 7호서식 「고충심의위원회 심의결과 통보서」에 따라 서면으로 통보하여야 한다.

② 간사는 회의내용 결과보고서, 별지 제2호서식의 「고충접수 및 처리대장」을 작성하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충사건의 조사기록에 첨부한다.

[제목개정 2024. 12. 30.]

제5장 기타

제23조(징계) ① 병원장은 제19조에 의하여 성희롱·성폭력·스토킹에 해당한다고 의결될 경우와 피해자 등에게 2차 피해를 준 경우, 행위자에 대하여 무관용의 원칙에 따라 지체없이 징계절차에 회부하는 등 제재절차를 진행하여야 한다. <<개정 2024. 12. 30.>

② 병원장은 제1항의 제재절차에서 피해자 등에게 의견 진술 기회를 부여해야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

③ 병원장은 조사 중인 성희롱·성폭력·스토킹 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 제한하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>

④ 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차 피해를 준 경우 관련자를 엄중 징계한다. <개정 2024. 12. 30.>

제24조(재발방지조치 등) ① 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹의 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책을 수립·시행한다.<개정 2024. 12. 30.>

- ② 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육, 행위자에 대한 재발방지 교육, 성희롱·성폭력·스토킹의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다. <개정 2024. 12. 30.>
- ③ 병원장은 성희롱·성폭력·스토킹 사건 행위자 및 2차 행위자에 대한 재발방지 교육을 실시하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>
- ④ 병원장은 제1항에 따른 재발방지대책을 사건이 발생한 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 보건복지부와 여성가족부에 제출하여야 한다. <개정 2024. 12. 30.>
- ⑤ 재발방지대책에는 사건처리 경과 및 조치결과에 관한 사항, 성희롱·성폭력·스토킹 방지조치 및 예방교육의 개선 등에 관한 사항, 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항, 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력·스토킹 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항을 포함한다.<개정 2024. 12. 30.>
- ⑥ 제4항에도 불구하고, 병원장에 의한 성폭력 사건인 경우 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 여성가족부장관에게 제출하여야 한다. <신설 2024. 12. 30.>

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 공포일로부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2024. 12. 30.부터 시행한다.

고충 상담일지

상담번호			
상담 개요	상담일시	년 월 일	
	상담방법	1. 대면[] 2. 유선[] 3. 온라인(e-mail, 사이버)[] 4. 기타 []	
피상담자 (상담신청인)	성명 (성별)	소속	
		직급	
	연락처		
	e-mail		
상담신청 요 지			
※ 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 6하 원칙에 의해 기재			
상담 내용			
처리결과	상담 종결	종결일자	
		종결사유	※ 사건 접수, 행위자의 사과와 재발방지 조치, 기타
	사건 접수	접수일자	

작성일자:

작성 자:

확 인 자:

고충접수 및 처리대장

접수 번호	접수 일자	신청인		고충내용	처리결과	회신 일자	확인	
		성명	소속부서				상담원	과장

210mm × 297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

조사신청서

접수번호			담당자			
당사자	신청인	성명 (성별)		소속		
				직급		
		연락처 (e-mail)				
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명 (성별)		소속		
				직급		
		연락처 (e-mail)				
	피신청인 (행위자)	성명 (성별)		소속		
				직급		
		연락처 (e-mail)				
신청 취지	※ 육하원칙에 의해 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기록합니다.					
요구사항	1. 성희롱·성폭력·스토킹의 중지 [] 2. 피해자 보호 조치(공간분리조치 등) [] 3. 사과, 합의, 조정 및 재발방지 조치 [] 4. 징계 등 인사조치 [] 5. 기타 []					

위 신청인은 **고충 사건**의 조사를 신청합니다.

20년째의

신청인 (서명 또는 인)

국립소록도병원장 귀하

210mm × 297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

비밀보호서약서

소속 :

직급 :

성명 :

본인은 20 - 호 고충사건과 관련하여 조사를 받는 자로서 사건 당사자의
신상을 포함하여 고충사건과 관련된 일체의 정보에 대하여 비밀을 유지할 것을 엄숙히
서약합니다.

20 년 월 일

성명 : (인)

210mm × 297mm[백상지(80g/㎡)]

기획운영과장	병원장

고충사건 조사결과 보고서

()년 사건번호 ()호 고충사건의 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 신청인 인적사항
- 피신청인 인적사항
- 사건 개요
- 피해 주장사실 요지
- 조사결과
- 처리의견

고충상담원
년 월 일
(서명 또는 인)

비밀보호서약서

본인은 국립소록도병원 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 위원으로서 20 - 호 고충사건과 관련하여 제15조(피해자 등 보호 및 비밀유지)에 의거하여 사건 당사자의 신상을 포함하여 고충사건과 관련된 일체의 정보에 대하여 비밀을 유지할 것을 엄숙히 서약합니다

20 년 월 일

소속 : 직위 : 성명 : (인)

소속 : 직위 : 성명 : (인)

소속 : 직위 : 성명 : (인)

소속 : 직위 : 성명 : (인)

소속 : 직위 : 성명 : (인)

소속 : 직위 : 성명 : (인)

210mm × 297mm[백상지(80g/㎡)]

고충심의위원회 심의결과 통보서

1. 사안 개요

(1) 당사자 ※ 직위, 직급, 연령, 성별 등 개인정보보호를 위해 익명 처리 및 선택적 기재

- 피해자 :

- 행위자 :

(2) 사건 현황 (발생 일시, 장소, 발생 경위 등)

2. 성희롱 · 성폭력 · 스토킹 고충심의위원회 심의 결과

(1) 성희롱 · 성폭력 · 스토킹 여부에 대한 판단

(2) 행위자 조치사항 권고 내용

(3) 피해자 보호조치 권고 내용

(4) 2차 피해 예방 및 재발 방지대책 내용

년 월 일

국립소록도병원장 직인